

1500534-49.2020.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Walter Emídio da Silva

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2173189/2020 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 12448341 - DEL.SEC.GUARATINGUETA

PLANTÃO, 698/20/514 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2173189 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

4ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá-SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500534-49.2020.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500534-49.2020.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2173189/2020 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 12448341 - DEL.SEC.GUARATINGUETA

PLANTÃO, 698/20/514 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2173189 - DISE-

DEL.SEC.GUARATINGUETA, 698/20/514 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo Guedes Monteiro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Walter Emídio da Silva

.

Vistos.

RODRIGO GUEDES MONTEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33, "caput" da Lei.11.343/06, porque, ao que consta, 15 DE JULHO 2020, por volta das 23 horas e 35 minutos, na Rua Barão do Rio Branco, 605, Jardim Modelo, nesta cidade e comarca de Guaratinguetá, o acusado trazia consigo, para fins de venda a consumo de terceiros, 37 porções de cocaína, em forma de pedras de crack, pesando aproximadamente cerca de 21,34 gramas e uma porção de

Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando cerca de 9,65 gramas sem possuir autorização legal para tanto, substância causadora dependência física e psíquica, conforme laudo de fls. 11, 14/16).

A defesa preliminar foi apresentada a fls.126/127.

A denúncia foi recebida (fls. 138/139)

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o acusado foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela ABSOLVIÇÃO DO RÉU (FLS. 227/229),

Em alegações finais (fls. 234/235), a dr^a Defensora, postulou a improcedência da ação penal por falta de provas..

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 118/120).

Dúvidas também inexistem acerca da autoria. Assim é que os documentos e provas colhidas nos autos, ou seja, auto de exibição e apreensão de fls.13, boletim de ocorrência (fls. 10/12), e laudo de exame químico toxicológico (fls.118/120), corroboram tal assertiva.

Na fase policial, a companheira do acusado, confirmou o encontro da droga em poder do acusado. Salientou que não tinha conhecimento dos fatos e aduziu que não viu ninguém se aproximar do acusado para adquirir drogas.

Em Juízo, ao ser interrogado, o acusado confirmou o encontro das drogas em seu poder. Disse que estava em livramento condicional. Salientou que as drogas eram para seu uso próprio. Aduziu que naquele dias trabalhou o dia inteiro. Afirmou que saiu com a namorada para comprar pedras de crack. Sustentou que ganhou cerca de cem reais fazendo bicos. Relatou que a namorada contribuiu com oitenta reais. Assumiu que tentou passar a droga para sua namorada e tentou escondê-la na boca. Assumiu a propriedade da droga. Disse que já foi processado por trafico e por furto. Disse que é dependente químico desde a adolescência. Salientou que vem lutando contra o vício. Negou que a droga era para venda.

A negativa do acusado, quanto à destinação da droga, merece acolhimento.

Senão vejamos.

Os milicianos encarregados das diligências, ouvidos sob o crivo do contraditório, afirmaram que não conheciam o acusado. Salientaram que o casal caminhava pela rua. Aduziu que o acusado assumiu a propriedade da droga. Salientaram que não haviam notícias de tráfico por parte do acusado e sua namorada.

Como se vê, a versão apresentada pelo acusado não foi desmentida pela prova dos autos.

Em nenhum momento o acusado negou a apreensão da droga em seu poder. Ao contrário, fez um relato sobre a sua vida e finalizou dizendo que luta contra o vício há anos. Destarte, dúvidas inexistem acerca da autoria e da materialidade delitiva.

No entanto, a destinação, elemento imprescindível, para configuração do delito de tráfico de drogas, não ficou devidamente comprovado nos autos. Note-se que em nenhum momento os milicianos descreveram ação do acusado que pudesse demonstrar a mercancia ilícita.

De mais a mais, o acusado alegou ser viciado nas substâncias apreendidas, como de fato possui diversas passagens por crimes patrimoniais, bem como não admitiu informalmente a destinação ao tráfico (diferente do que alegou os policiais durante o IP), além disso foi apreendida quantidade compatível com o uso (mesmo que compartilhado com sua companheira) e, por fim, não havia notícias prévias de seu envolvimento nesse submundo da Traficância.

Por tudo isso, a ação penal é improcedente.

ISTO POSTO e considerando o mais ue dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal promovida pela Justiça Pública contra RODRIGO GUEDES MONTEIRO, para ABSOLVÊ-LO das imputações constantes da denuncia com fundamento no inciso VII do

artigo 386 do Código de Processo Penal.
Expeça-se imediatamente ALVARÁ de soltura clausulado.
Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos.
Custas " ex lege"
P.R.I.C.
Walter Emídio da Silva
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA